

**Bien concedido el recurso de apelación
interpuesto por el titular de la acción penal**

Al cumplirse los presupuestos de admisibilidad previstos en el artículo 405 del Código Procesal Penal, corresponde declarar bien concedido el recurso de apelación presentado por el representante del Ministerio Público y disponer la continuación del trámite del recurso.

AUTO DE CALIFICACIÓN DE RECURSO DE APELACIÓN

Lima, diez de junio de dos mil veintiséis

AUTOS Y VISTOS: el recurso de apelación interpuesto por el representante del **Ministerio Público-Primera Fiscalía Superior Penal de San Martín-Tarapoto** contra la sentencia de primera instancia del 9 de septiembre de 2025, emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de San Martín (foja 841), que absolvió a Edward Jorge Armando Clares Perca (fiscal provincial titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tocache) como presunto autor del delito de cohecho pasivo específico, en agravio del Estado, y fijó en S/2500 (dos mil quinientos soles) el monto de la reparación civil a favor del Estado; con lo demás que contiene.

Intervino como ponente la señora jueza suprema ALTABÁS KAJATT.

FUNDAMENTOS

Primero. Según lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 421 del Código Procesal Penal, le corresponde a este Tribunal examinar si la Resolución n.º 14, del 22 de septiembre de 2025 (foja 894), que concedió el recurso de apelación presentado por el representante del **Ministerio Público** (foja 881), se expidió de conformidad a derecho, esto es, si el recurso propuesto cumple con los presupuestos objetivos y subjetivos que debe contener todo recurso impugnatorio.

Segundo. Del análisis de los actuados del proceso se advierte que el recurrente cumplió con las exigencias de admisibilidad previstas en la norma procesal, debido a lo que se expone a continuación:

- 2.1.** El recurso de apelación se presentó contra una decisión que se encuentra dentro del catálogo de resoluciones recurribles vía apelación, según prevé el literal a) del inciso 1 del artículo 416 del Código Procesal Penal, por cuanto se impugnó una sentencia.
- 2.2.** El recurso impugnatorio del recurrente fue presentado ante el Tribunal de Apelación en tiempo hábil, la sentencia se notificó el 11 de septiembre de 2025 y el recurso de apelación se interpuso el 17 de septiembre del mismo año (fojas 868 y 894, respectivamente), con lo que se cumplen los requisitos descritos en los artículos 405 (inciso 1, literal b) y 414 (inciso 1, literal b) del Código Procesal Penal.
- 2.3.** Este Supremo Tribunal es competente para conocer el caso en apelación, con lo dispuesto por el inciso 4 del artículo 454 del Código Procesal Penal, relacionado con los procesos por los delitos de función atribuidos a otros funcionarios públicos.
- 2.4.** El recurso de apelación fue interpuesto por el representante del Ministerio Público contra la sentencia de primera instancia que absolvió a Edward Jorge Armando Clares Perca como presunto autor del delito de cohecho pasivo específico, en agravio del Estado. De este modo, el titular de la acción penal tiene interés directo en la resolución del caso, en los términos expuestos en los artículos 404 y 407 del Código Procesal Penal.
- 2.5.** De la lectura del recurso propuesto (foja 881) también se advierte lo siguiente:
 - a.** Se fijaron detalladamente los puntos resolutivos impugnados, esto es, el ámbito del análisis efectuado por la instancia de mérito para la absolución del procesado Edward Jorge Armando Clares Perca.

- b. Se detallaron los agravios que la defensa del recurrente denunció, esto es, en su escrito de apelación, sustancialmente, alegó que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y la debida motivación de las resoluciones judiciales, y que se valoró indebidamente la prueba indiciaria.
- c. Se formuló de forma concreta la pretensión impugnatoria, esto es, que se declare nula la sentencia de primera instancia y se ordene la emisión de una nueva sentencia, conforme a derecho.

Tercero. En consecuencia, se cumplieron los presupuestos de admisibilidad previstos en el artículo 405 del Código Procesal Penal; por lo tanto, corresponde declarar bien concedido el recurso de apelación presentado por el titular de la acción penal, y disponer la continuación del trámite de este recurso.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los señores jueces supremos integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República:

- I. DECLARARON BIEN CONCEDIDO** el recurso de apelación interpuesto por el representante del **Ministerio Público-Primera Fiscalía Superior Penal de San Martín-Tarapoto** contra la sentencia de primera instancia del 9 de septiembre de 2025, emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de San Martín (foja 841), que absolvió a **Edward Jorge Armando Clares Perca** como presunto autor del delito de cohecho pasivo específico, en agravio del Estado, y fijó en S/ 2500 (dos mil quinientos soles) el monto de la reparación civil a favor del Estado; con lo demás que contiene.
- II. ORDENARON** que se notifique a las partes para que, de ser el caso, ofrezcan medios probatorios en el plazo de cinco días, de

conformidad con el inciso 2 del artículo 421 del Código Procesal Penal.

III. DISPUSIERON que la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de San Martín eleve el expediente principal completo de la presente causa a la Sala Suprema. Notifíquese.

Intervino el señor juez supremo Campos Barranzuela por vacaciones del señor juez supremo Luján Túpez.

SS.

PRADO SALDARRIAGA

ALTABÁS KAJATT

PEÑA FARFÁN

CAMPOS BARRANZUELA

MAITA DORREGARAY

AK/eahp